

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๓๐๔/๒๕๕๕
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๒๐/๒๕๕๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ระหว่าง นางแหม่มช้อย เงินแยม

ผู้ฟ้องคดี

กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๔

กรมบัญชีกลาง ที่ ๕

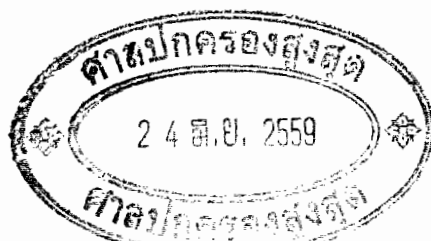
ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕
ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๖/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๓๗๗/๒๕๕๕
ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองพิษณุโลก) ๒๓๑๕๕

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ขณะเกิดข้อพิพาทผู้ฟ้องคดี
รับราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

/จังหวัดตาก...



จังหวัดตาก ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตามคำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ ๒๗/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นอกจากนั้น นายอนุคุณ ประยูรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีหนังสือ ที่ ตก ๐๐๓๓.๒๐๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ผู้เบิกเงินของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้มีสิทธิเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากของโรงพยาบาล ที่ฝากไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจ่าย คือ ต้องลงชื่อร่วมกัน ๒ ใน ๔ คน จากบุคคล ผู้มีรายชื่อ ดังนี้ (๑) นายอนุคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (๒) นายละลือ จิตต์การุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (๓) ผู้ฟ้องคดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล (๔) นางวีระพันธ์ กรุณามิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ซึ่งในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอนุคุณในใบเบิกถอนเงินของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (บัญชีกองทุนประกันสังคม) บัญชีเลขที่ ๖๐๓-๔-๐๐๔๒๖-๘ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๖๙๓.๔๙ บาท โดยมีนางนลินาสน์ ศรีวิสรณ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ นำไปถอนเงินจากธนาคาร เพื่อไปใช้จ่ายในกิจการของโรงพยาบาล ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นายสมศักดิ์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในขณะนั้น ได้ตรวจพบว่านางนลินาสน์ ได้ยักยอกเงินของโรงพยาบาลในรายการที่ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมลงชื่อถอนเงินกับนายอนุคุณ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นเงิน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๒๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีเงินของโรงพยาบาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีเลขที่ ๖๐๓-๔-๐๐๔๒๖-๘ ขาดบัญชีไป เนื่องจากนางนลินาสน์ทุจริตยักยอกเงิน ไปเป็นประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น ต่อมา กระทรวงการคลังได้พิจารณารายงานการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดแล้วมีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๗๒๒๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีเงินของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขาดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดี



/สรุปความว่า...

สรุปความว่า ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ นายอนุคุณ ได้ลงลายมือชื่อร่วมกับผู้ฟ้องคดีถอนเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๖๙๓.๔๙ บาท บัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีเลขที่ ๖๐๓-๔-๐๐๔๒๖-๘ ในวันดังกล่าวมีการนำเงินเข้าฝากในบัญชีกระแสรายวันจำนวน ๒๑,๔๘๐ บาท กับมีการ ชื้อตัวแลกเงินจำนวน ๘๐๑,๓๗๙.๖๕ บาท ส่วนเงินจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท ขาดหายไป ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการนำไปใช้ในกิจการใดและไม่มีหลักฐานว่ามีการมอบฉันทะให้ นางนลินาสน์เป็นผู้รับเงินหรือให้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของโรงพยาบาล อีกทั้ง ในการเบิกถอนเงินไม่ปรากฏว่ายอดเงินตรงกับใบสำคัญหรือหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน กรณีเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นเหตุให้เงินขาดบัญชี พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง นายอนุคุณ ผู้ฟ้องคดี และนางวีระพันธ์ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ทางราชการ ดังนี้ (๑) นายอนุคุณ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินบัญชีธนาคาร ร่วมกับนางวีระพันธ์ในยอดเงินที่ขาดบัญชีจำนวน ๒๑๔,๓๖๕.๑๘ บาท และในฐานะ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินบัญชีธนาคารร่วมกับผู้ฟ้องคดีในยอดเงินที่ขาดบัญชี จำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท รวมเป็นเงิน ๘๙๑,๕๐๕.๕๓ บาท จึงให้รับผิดชอบร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงิน ๔๔๕,๗๕๒.๗๗ บาท (๒) ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงิน บัญชีธนาคารร่วมกับนายอนุคุณในยอดเงินที่ขาดบัญชีจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท จึงให้รับผิดชอบ ร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงิน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท (๓) นางวีระพันธ์ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ เบิกถอนเงินบัญชีธนาคารร่วมกับนายอนุคุณ ในยอดเงินที่ขาดบัญชีจำนวน ๒๑๔,๓๖๕.๑๘ บาท จึงให้รับผิดชอบร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงิน ๑๐๗,๑๘๒.๕๙ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือ ลับด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ อุตธรณ์คำสั่ง ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ลับด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่



/๘ ตุลาคม ๒๕๕๐...

๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่สั่งให้ยกอุทธรณ์ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี คือ ผู้ฟ้องคดีมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดนายอนุคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะลงลายมือชื่อ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินที่ขอเบิกและเอกสารหลักฐานการเบิกถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงลงชื่อในใบเบิกถอนเงิน อีกทั้ง นางนลินาสน์ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกมาเป็นจำนวนมาก มีรายการต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หลายรายการ ทำให้ยอดเงินในบัญชีกระแสรายวันมีจำนวนไม่พอจ่าย จึงต้องถอนเงินจากบัญชีกองทุนประกันสังคมของโรงพยาบาลเพื่อโอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งในทางปฏิบัติ นางนลินาสน์สามารถนำใบถอนเงินเบิกหักจากบัญชีกองทุนประกันสังคมแล้วผลักส่งเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ณ ธนาคารเดียวกันได้ทันที โดยมีต้องเบิกถอนรับเป็นเงินสดแต่นางนลินาสน์มีเจตนาทุจริตได้นำใบถอนเงินและรับเป็นเงินสดแล้วเบียดบังเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ผู้ฟ้องคดีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงไม่จำเป็นต้องทำหนังสือมอบฉันทะให้แก่ นางนลินาสน์ อีกทั้ง ในวันที่เบิกถอนเงินเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ นางนลินาสน์ได้ทำรายงานอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ว่าไม่มีเงินสดคงเหลือประจำวัน ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาให้มีการเบิกถอนเป็นเงินสดและหรือให้ นางนลินาสน์นำเงินสดไปชำระให้แก่เจ้าหนี้แต่อย่างใด ส่วนการตรวจสอบว่านางนลินาสน์ได้นำเงินที่เบิกถอนไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นอำนาจของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยสมบูรณ์และสุจริต และได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์เยี่ยงปกติชนแล้ว ทั้งตามสายบังคับบัญชา นางวีระพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยนางนลินาสน์ต้องเสนอหลักฐานและเอกสารให้นางวีระพันธ์ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติเบิกถอน แต่ในกรณีนี้ นางนลินาสน์ได้เสนอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจารณาโดยตรง เป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบผิดขั้นตอน รวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินด้วย สำหรับการกำหนดสัดส่วนให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามมาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ การกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบครั้งกับนายอนุคุณซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล ประกอบกับไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง



/ส่วนที่...สุด...

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการกำหนด สัดส่วนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ผิดนัด จำนวน ๕,๖๓๕.๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔๔,๒๐๕.๒๘ บาท ไปชำระที่โรงพยาบาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก แต่ขอสงวนสิทธิที่จะฟ้องต่อศาลปกครอง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามหนังสือลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ และให้คืนเงิน ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีชำระไปจำนวน ๓๔๔,๒๐๕.๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

๒. ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน

๓. ให้ศาลพิจารณากำหนดสัดส่วนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเสียใหม่ โดยถือหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแก่ผู้ฟ้องคดี

ในระหว่างการไต่สวนของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้แถลงขอถอนคำฟ้องเฉพาะในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับ การออกคำสั่งพิพาท ศาลปกครองชั้นต้นอนุญาตให้ถอนฟ้องเฉพาะในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้การว่า สืบเนื่องจาก นางนลินาสน์ ศรีวิสรณ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ ทุจริตยักยอกเงินของโรงพยาบาล บัญชีต่างๆ ที่ฝากไว้กับธนาคาร โดยใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการเบิกถอนเงินจาก บัญชีเงินฝาก เมื่อได้ถอนเงินฝากธนาคารแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้นำเงินดังกล่าว ไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินหรือได้โอนเงินฝากเข้าบัญชีเงินบำรุงของ โรงพยาบาลตามที่เบิกถอน โดยกระทำการทุจริตยักยอกเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว



/จำนวนเงิน...

จำนวนเงิน ๒๖,๓๓๕,๙๔๘.๒๑ บาท และได้สั่งทึงหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงมีคำสั่งลงโทษไล่นางนลินาสน์ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งที่ ๒๒๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเห็นว่า วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ นายอนุคุณ ประยูรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกับ ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๖๙๓.๔๙ บาท โดยมีได้กรอกรายละเอียด หรือข้อความสำคัญ เช่น ไม่ระบุในช่องเบิก “เงินสด” โดยมีได้ระบุในช่อง “โอน” แต่มิได้ ระบุให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับมอบฉันทะในการรับเงิน คงเหลือยอดเงินที่ขาดบัญชีจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงิน ส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน โดยการสั่งจ่ายเป็นเช็คตามข้อ ๓๘ โดยมีได้สั่งจ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรับเงินตามระเบียบดังกล่าว ประกอบกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย เงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ และแก้ไขเพิ่มเติม สมควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบละ ๕๐ คิดเป็นเงิน ๓๐๔,๗๑๓.๑๖ บาท ต่อมา กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๗๒๒๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงิน บัญชีธนาคารร่วมกับนายอนุคุณ ในยอดเงินที่ขาดบัญชีจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท ให้รับผิดชอบละ ๕๐ คิดเป็นเงิน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ อุทธรณ์คำสั่ง ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีความเห็นให้ยกอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้ยินยอมชำระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เชื่อว่านายอนุคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ตรวจสอบหลักฐานตามที่นางนลินาสน์ได้นำเสนอ และเชื่อโดยสุจริตว่าการถอนเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจึงได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกถอนเงินตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประกอบกับนางนลินาสน์ได้นำเอกสารหลักฐานมาประกอบการเบิกจ่ายเป็นจำนวนมาก เช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งถึงกำหนดชำระหนี้ จึงจำต้องถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อโอนเข้าบัญชีกระแสรายวันและเขียนเช็คส่งจ่ายให้เจ้าหนี้ต่อไป ซึ่งนางนลินาสน์สามารถนำใบเบิกถอนเงินดังกล่าวและผลึกเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของโรงพยาบาลโดยมิต้องถอนเงินสดก็ได้ ผู้ฟ้องคดีไม่เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นแต่อย่างใด จึงไม่จำเป็นต้องทำหนังสือมอบฉันทะให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับเงินสด และนางนลินาสน์มิได้เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือกำกับดูแล ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการทุจริตของนางนลินาสน์ มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ หลังจากที่นายอนุคุณและนางวิระพันธ์ได้ถอนเงินจากบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบัญชีเลขที่ ๖๐๓-๔-๐๐๔๒๖-๘ จำนวน ๓,๒๐๙,๗๓๖.๗๒ บาท แล้ว ปรากฏว่าได้มีการฝากเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเดิมและได้มีการถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวอีกเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๕๐๐,๖๙๓.๔๙ บาท (ดอกเบี้ย ๖๙๓.๔๙ บาท) การถอนเงินในครั้งนี้ นายอนุคุณกับผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินร่วมกันโดยไม่ได้กรอกข้อความสำคัญ เช่น ไม่ระบุว่าเบิกเงินสด หรือโอน หรือระบุว่ามอบฉันทะให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับมอบฉันทะรับเงินจากหลักฐานการก่อหนี้ผูกพันหรือใบสำคัญ ไม่ปรากฏว่าจำนวนเงินที่เบิกดังกล่าวได้นำไปจ่ายหรือชำระให้แก่เจ้าหนี้หรือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลแต่อย่างใด ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้มอบฉันทะให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับเงินและนำเงินไปฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันนั้น จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่พบว่าได้มีการนำเงินที่เบิกถอนดังกล่าวฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันและไม่มีการมอบฉันทะให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับเงินแต่อย่างใด การถอนเงินในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นการถอนเงินและปิดบัญชีผู้รับเงิน คือ นายอนุคุณและผู้ฟ้องคดี ซึ่งก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะลงลายมือชื่อในการเบิกถอนเงินฝากธนาคาร จะต้องตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารประกอบในการเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้งว่าได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อหนี้ผูกพัน และหลักฐานการอนุมัติให้ส่งจ่ายเงินจากผู้มีอำนาจ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ตรวจสอบหรือขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารก่อนที่จะลงลายมือชื่อเบิกถอนเงิน โดยมีได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ และวิธีปฏิบัติ



ในการจ่ายเงิน...

ในการจ่ายเงินโดยการส่งจ่ายเป็นเช็คตามข้อ ๓๘ โดยมีได้สั่งจ่ายเป็นเช็คหรือเช็คเชียร์เช็คให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินตามระเบียบดังกล่าว ประกอบกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้จำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท จึงเหมาะสมแล้ว กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้พิจารณาใหม่ โดยอ้างว่ากระทรวงการคลังมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ วางแนวทางกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญในทางที่เป็นคุณ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีมากกว่าหลักเกณฑ์เดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้ว ยังไม่มีบรรทัดฐานในทางปฏิบัติกรณีดังกล่าว จึงได้หารือข้อกฎหมายดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ตอบข้อหารือว่า แนวทางการกำหนดสัดส่วนตามหนังสือดังกล่าวนั้น เป็นเพียงแนวทางประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ ในเบื้องต้น หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่า กรณีมีข้อเท็จจริงหรือลักษณะความเสียหาย นอกเหนือจากแนวทางข้างต้น ก็สามารถกำหนดสัดส่วนความรับผิดตามแต่กรณีได้ตามความเหมาะสม ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้พิจารณาใหม่มิได้ทำให้ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ จึงมิใช่กรณีที่ควรพิจารณาใหม่ได้ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟ้องคดียินยอมชำระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นกรณีที่ลูกหนี้ยินยอมชำระหนี้ตามกฎหมาย จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามการชำระหนี้แล้ว จึงทำให้คำสั่งทางปกครองที่ให้ชำระหนี้ดังกล่าว สิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ ที่ผู้ฟ้องคดีได้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานบริหารและระบบการเงินและบัญชี เป็นเพียงผู้ลงลายมือชื่อในใบเบิกถอนเงินร่วมกับนายอนุคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งการเบิกถอนเงินแต่ละครั้งนายอนุคุณได้ลงลายมือชื่อมาก่อนแล้ว ตนจึงได้ลงลายมือชื่อในใบถอนเงิน โดยเข้าใจว่าในการเบิกถอนเงินดังกล่าวได้มีการตรวจสอบหลักฐานมาก่อนแล้ว ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา คำอุทธรณ์และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ให้ยกอุทธรณ์ ส่วนกรณีที่



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า จำนวนเงินที่เรียกให้ชดใช้เป็นจำนวนที่สูงมากเกินกว่าที่จะชดใช้ได้ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้พิจารณาและวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงิน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท เป็นเงิน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท โดยคำนึงถึงฐานานุรูปและพฤติการณ์ ประกอบแล้วนั้น การกำหนดให้ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวเหมาะสมแก่กรณีแล้ว จึงส่งยกอุทธรณ์ ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดีได้ คำสั่งให้ชดใช้เงินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ส่งยกอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายจาก กระทรวงการคลังให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบเกิดจากการกระทำ ของเจ้าหน้าที่ และในคดีนี้กรมบัญชีกลางได้เสนอความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้เงิน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท จึงอาจถูกกระทบจากผลแห่งคดี ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ เรียกกรมบัญชีกลางเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด โดยกำหนด ให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้การว่า ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อใน ใบเบิกถอนเงินร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินไว้ก่อนแล้ว เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงนั้น เห็นว่า เมื่อนายคุณ ประยูรวงษ์ ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดี มีอำนาจลงลายมือชื่อ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกถอนเงิน โดยไม่ได้ตรวจสอบเงินในบัญชี แต่ในชั้นการให้ถ้อยคำกลับกล่าวอ้างว่า นางนลินาสน์ ศรีวิสรณ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ได้นำใบเบิกถอนเงินพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินแนบมาเป็นจำนวนมาก และมีรายการที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนหลายรายการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานดังกล่าว ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในใบเบิกถอนเงิน จึงเป็นช่องทางให้นางนลินาสน์ นำเงินของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เมื่อยอดเงินในบัญชีกระแสรายวัน เหลือในบัญชีมีจำนวนไม่พอจ่าย จึงจำเป็นต้องถอนเงินจากบัญชีเงินกองทุนประกันสังคมของ โรงพยาบาล เพื่อโอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งทางปฏิบัตินางนลินาสน์สามารถทำใบเบิกถอนเงิน



/หักจากบัญชี...

หักจากบัญชีกองทุนประกันสังคมแล้วฝากส่งเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ณ ธนาคารเดียวกันได้ โดยมีต้องเบิกถอนเงินและรับเป็นเงินสด นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตามที่กล่าวอ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้หักหักทำการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องของนางนลินาสน์ แต่กลับลงลายชื่อในใบเบิกถอนเงิน จึงเป็นช่องทางให้นางนลินาสน์สามารถเบิกถอนเงินและเปียดบังเงินไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของนางนลินาสน์ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของนางวิระพันธ์ กรุณามิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กับนายอนุคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้มีอำนาจลงลายมือชื่อในใบเบิกถอนเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและใบเบิกถอนเงินในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อ ส่วนสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เห็นว่า กรณีเงินของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขาดบัญชีเกิดขึ้นในปัจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และปัจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนวันที่หนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ อีกทั้ง หนังสือฉบับดังกล่าวได้กำหนดเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้กระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ สั่งการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จากการสอบสวนของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่งตามข้อ ๒๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในใบเบิกถอนเงินจากธนาคารร่วมกับนายอนุคุณกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ในยอดเงินที่ขาดบัญชีจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท ในอัตราร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงิน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท นั้น ชอบแล้ว

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การลงลายมือชื่อในการเบิกถอนเงินจากธนาคารนั้น ในทางปฏิบัติอาจมีการลดขั้นตอนบ้างเพื่อให้งานของโรงพยาบาลสำเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว สำหรับการลงลายมือชื่อในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ นั้น นายอนุคุณได้ลงลายมือชื่อให้ไว้ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะลงลายมือชื่อแล้ว ประกอบกับนางนลินาสน์เสนอเรื่องโดยมีเอกสารจำนวนมากแนบมาด้วย และเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อ จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่า คงมีความจำเป็นต้องนำเงิน



/ไปใช้จ่าย...

ไปใช้จ่ายในกิจการของโรงพยาบาลจริง แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้กรอกรายละเอียดหรือข้อความสำคัญ เช่น ไม่ระบุว่าเบิกเงินสด หรือโอน หรือระบุว่า มอบให้นางนลินาสน์ ศรีวิสรณ์ ก็ตาม หากนางนลินาสน์ไม่มีเจตนาทุจริตและนายอนุคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่สร้างธรรมเนียมปฏิบัติอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการเบิกจ่ายเงินก็ไม่ใช่ช่องทางให้นางนลินาสน์ทุจริต ยักยอกเงินของโรงพยาบาลได้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ปัญหาเกิดจากการทุจริตของนางนลินาสน์ กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่า พฤติการณ์การปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน โดยการสั่งจ่ายเป็นเช็คตามข้อ ๓๘ ประกอบกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นั้น ผู้ฟ้องคดีขอคัดค้านว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะลงลายมือชื่อในใบถอนเงิน ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง แต่โดยเหตุที่นางนลินาสน์มีเจตนาทุจริต ได้สร้างหลักฐานและเอกสารอันเป็นเท็จ โดยอาศัยหน้าที่ของตนวางแผนทุจริตอย่างเป็นระบบ จึงยากที่ผู้ฟ้องคดีจะรู้เท่าทันและยากแก่การตรวจสอบให้ครบถ้วนในเวลาอันสั้น ประกอบกับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร อีกทั้ง การเบิกถอนเงินเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นการถอนเพื่อนำเข้าบัญชีกระแสรายวันเพื่อสั่งจ่ายเป็นเช็คเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่อาจกล่าวอ้างระเบียบการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่โดยเงินสดมาได้แย้งผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินไปชำระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยยจำนวน ๓๔๔,๒๐๕.๒๘ บาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มิใช่ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับผิด แต่เพื่อมิให้ผู้ฟ้องคดีต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยในอนาคต อันจะส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายมากขึ้น การกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบทางละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่มีบรรทัดฐานในทางปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้หลักการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยมิได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ โดยมิต้องใช้สิทธิเรียกให้รับผิดชอบเต็มจำนวนตามมาตรา ๘ วรรคสอง อีกทั้ง มิได้พิจารณาถึงความบกพร่องของโรงพยาบาลหรือระบบการดำเนินงานส่วนร่วมตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ

/ความรับผิดชอบ...



ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีนำเงินไปชำระหนี้ครบแล้ว จึงเป็นการชำระหนี้ด้วยความยินยอมของลูกหนี้ตามกฎหมาย ทำให้คำสั่งทางปกครองดังกล่าวสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และไม่มีอำนาจนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง นั้น ผู้ฟ้องคดีขอคัดค้านว่า หาใช่เป็นความยินยอมรับผิดชอบของลูกหนี้ตามกฎหมายไม่ หากแต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การฟ้องและการดำเนินคดีปกครองต้องใช้เวลาอันพอสมควร เพื่อมิให้มีการบังคับคดี ยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งเพื่อมิให้แบกรับภาระดอกเบี้ยในอนาคตเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงถือว่าคำสั่งทางปกครองยังไม่สิ้นสุด จึงมีอำนาจฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบทางละเมิด โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเป็นธรรม และจากพฤติกรรมการทำการทุจริตของนางนลินาสน์ ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายในช่วงเวลาที่นางนลินาสน์กระทำการฉ้อฉลเพื่อเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในใบถอนเงิน โดยกล่าวอ้างอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ฟ้องคดีลำบากใจเนื่องจากตามข้อกฎหมายให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด แต่ตามข้อเท็จจริงไม่มีผู้ใดปฏิบัติได้ การถอนเงินจากบัญชีกองทุนประกันสังคมดังกล่าว เพื่อนำเข้าบัญชีกระแสรายวัน เพื่อทำเช็คส่งจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยมีได้เป็นการเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นเงินสดแต่อย่างใด แต่นางนลินาสน์กระทำการทุจริตเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเงินขาดบัญชี ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เพียงลงลายมือชื่อในใบถอนเงินเท่านั้น ปัญหาเงินขาดบัญชีเกิดจากนางนลินาสน์กระทำการทุจริตยกยอกเงิน ผู้ฟ้องคดีมิได้รู้เห็นหรือได้รับประโยชน์แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีควรได้รับประโยชน์จากหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีไม่ควรต้องรับผิดชอบในอัตราถึงร้อยละ ๕๐ จำนวนที่ให้ ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้การเพิ่มเติมว่า ยืนยันตามคำให้การฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ และขอให้การเพิ่มเติมว่า ที่ผู้ฟ้องคดี



/ยอมรับว่า...

ยอมรับว่าในทางปฏิบัติอาจมีการลดขั้นตอนบ้าง กรณีจึงเห็นได้ว่า หากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจริง กรณีทุจริตจะไม่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติผิดระเบียบเพราะเกรงใจหรือเพื่อความสะดวก ทำให้นางนลินาสน์อาศัยเหตุดังกล่าวทุจริตยกยอกเงินไปได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว กรณีที่ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ได้ลดค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้การเพิ่มเติมว่า ขอให้เอาคำให้การตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๑.๔/๑๐๙๗๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นคำให้การเพิ่มเติม โดยไม่มีประเด็นที่จะให้การเพิ่มเติมอีก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นสรุปได้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมีคำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๑๕๒๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐ สั่งลงโทษไล่นางนลินาสน์ ศรีวิสรณ์ ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน และในทางคดีอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่วนในทางแพ่ง นางนลินาสน์ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนทางละเมิดจำนวน ๒๓,๔๒๑,๐๗๘.๔๘ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี หมายนายสมศักดิ์ ไพบุลย์ กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่มีเหตุอันควรงดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือน ไม่มีมูลความผิดทางอาญา ส่วนในทางแพ่งได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ อันเกิดจากความรับผิดชอบทางละเมิดจำนวน ๗,๗๗๓,๐๑๐.๑๐ บาท ขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มประกันสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานคทาพร อติชาติ กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่มีเหตุอันควรงดโทษ จึงให้ว่ากล่าวตักเตือน ไม่มีมูลความผิดทางอาญา นายคทาพรได้ยื่นฟ้อง

/ขอให้...



ขอให้เพิกถอนคำสั่งชดใช้เงินต่อศาลปกครองพิษณุโลก เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๘/๒๕๕๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก รายงานวีระพันธ์ กรุณามิตร กระทำผิดวินัย ไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่มีเหตุอันควรงดโทษ จึงให้ว่ากล่าวตักเตือน ไม่มีมูลความผิดทางอาญา ได้ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดจำนวน ๑๐๗,๑๘๒.๔๙ บาท ครบแล้ว ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว รายผู้ฟ้องคดี เกษียณอายุราชการก่อนที่จะมีการตั้งเรื่องสืบสวนสอบสวนทางวินัย จึงไม่อาจดำเนินการทางวินัยได้ ไม่มีมูลความผิดทางอาญา และได้ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดจำนวน ๓๔๔,๒๐๕.๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยครบแล้ว แต่ขอสงวนสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และรายงานคุณประโยชน์ เกษียณอายุราชการก่อนที่จะตั้งเรื่องสืบสวนสอบสวนทางวินัย จึงไม่อาจดำเนินการทางวินัยได้ ไม่มีมูลความผิดทางอาญา และได้ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดจำนวน ๔๔๕,๗๕๓ บาท ครบแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้นำข้อเท็จจริงในคดีหมายเลขดำที่ ๘/๒๕๕๑ ระหว่างนายคทาพร อติชาติ ผู้ฟ้องคดี กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑ กับพวก รวม ๓ คน ผู้ถูกฟ้องคดี มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยให้ถ่ายเอกสารคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ที่ ๔๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ กต ๐๐๒๗.๐๐๑/๑๔๐๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง รายงานสืบสวนข้อเท็จจริง มาเป็นส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงในคดีนี้ พร้อมทั้งแจ้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทราบแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นมีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) โดยปกติในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชีโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน รวมทั้งการจัดทำบัญชี ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยให้ทำหน้าที่



/แยกจากกัน...

แยกจากกัน และมีระบบการควบคุมตรวจสอบ เพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ส่วนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เช่น หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีหน้าที่ ควบคุมกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตามระเบียบ ดังกล่าวกำหนดไว้อีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ หัวหน้าส่วนราชการต้องจัดให้มีการตรวจสอบ จำนวนเงินและหลักฐานการบันทึกในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ รวมทั้งมีหน้าที่ควบคุมกำกับการดำเนินงานด้านบริหาร หรือระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีอย่างเคร่งครัด แต่โรงพยาบาลมิได้ดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด การที่ไม่หักทวงหรืออนุญาตให้นางนลินาสน์เสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินโดยไม่ผ่าน นางวีระพันธุ์ กรณามิตร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นมา ก่อนที่จะเสนอให้ผู้ว่าการ โรงพยาบาลอนุมัติเบิกจ่าย ทำให้ขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จึงเป็น ช่องทางให้นางนลินาสน์ทำการทุจริตต่อหน้าที่ การยกยอกเงินของโรงพยาบาลดังกล่าว เกิดจากความบกพร่องของผู้มีหน้าที่ควบคุมกำกับตรวจสอบที่ละเลยไม่ถือปฏิบัติ ตามระเบียบดังกล่าว

(๒) การเบิกจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม บัญชีเลขที่ ๖๐๓-๔-๐๐๔๒๖-๘ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยกองทุนประกันสังคมกลาง พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๔ (๑) (๒) และข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๖) และตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการใช้จ่ายบัญชีรายรับพิเศษของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๓๖

(๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่คณะกรรมการสอบสวนและหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีและนายอนุคุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๘ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ นั้น สรุปได้ว่า กรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เงินขาดบัญชีจากการทุจริตของ นางนลินาสน์แต่อย่างใด แต่เป็นความบกพร่องละเลยต่อหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและนายอนุคุณ การที่บุคคลทั้งสองอ้างว่าได้มอบฉันทะให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับเงินนั้น ฟังไม่ขึ้น

(๔) ในการสอบสวนพิจารณาความรับผิดของบุคคลที่ต้องรับผิดชอบคดีใช้ คำสินไหมทดแทนให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นั้น คณะกรรมการ



/สอบสวน...

สอบสวนได้พิจารณาห้ส่วนความรับผิดชอบที่เกิดจากระบบการบริหารงานภายในโรงพยาบาล เพื่อความเป็นธรรมให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว จะเห็นได้จากการกำหนดให้รับผิดชอบในอัตรา ร้อยละของความเสียหาย ดังปรากฏในสำนวนการสอบสวนและหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(๕) ก่อนและขณะเกิดกรณีข้อพิพาทดังกล่าว (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘) ทางราชการได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ สรุปได้ว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ บริหารงานโรงพยาบาล โดยวางแผน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ วินิจฉัย ตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไขประเมินผลการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตรวจวินิจฉัยโรค ควบคุม การบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ การบริหารพัสดุครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ ให้เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ ควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลตามคำสั่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ ๒๗/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และคำสั่งที่ ๖๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ เช่น ควบคุม กำกับ สั่งการ การบริหารงาน ของฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน งานพัสดุและอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนากลิ่นและ วิธีดำเนินงานด้านบริหาร ตลอดจนวางแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล มีหน้าที่บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ เช่น ตัดสินใจให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือผู้ป่วย อาการหนัก อาจได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้มีหน้าที่อื่นๆ เช่น ตามคำสั่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ ๒๗/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นกรรมการ ลงนามสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาลร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ เป็นต้น หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และตามคำสั่งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ ๖๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ ๒ กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ ความรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของฝ่ายการเงิน ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน ใบสำคัญ ทะเบียนรายจ่าย และนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม สั่งจ่าย เป็นต้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่มีการตรวจสอบบัญชี



/ของโรงพยาบาล...

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น จากผลการตรวจสอบหลักฐานทางการเงินและบัญชีย้อนหลังในปีดังกล่าว ไม่พบว่าการทุจริตแต่อย่างใด หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีการทุจริตยกยอกเงินขาดบัญชีของโรงพยาบาลจำนวน ๒๖,๓๔๔,๑๔๘.๙๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้มีหนังสือหรือแจ้งแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติเพิ่มเติม เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และการเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางโดยเคร่งครัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงหรือฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เนื่องจากบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ยังขาดความเข้าใจในระเบียบการเงินและการบัญชี เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทอีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จัดส่งเอกสารตามคำสั่งศาลแล้ว ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๐๔๕๗๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ในทำนองเดียวกันกับคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีสาระสำคัญว่า การถอนเงินจากบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม บัญชีเลขที่ ๖๐๓-๔-๐๐๔๒๖-๘ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๘ มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติอันเป็นสาระสำคัญ คือ (๑) จ่ายได้เฉพาะตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายหรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังหรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้จ่ายได้ (๒) กรณีเป็นราชการส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ (๓) การอนุมัติตามข้อ ๒ ผู้อนุมัติจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหลักฐานการจ่ายหรือใบสำคัญคู่จ่ายหรือหลักฐานการขอชำระหนี้ทุกฉบับ หรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในบงหน้าหลักฐานการจ่ายหรือใบสำคัญคู่จ่ายก็ได้ (๔) ต้องมีหลักฐานการจ่ายเพื่อตรวจสอบ (๕) ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีเงินทดรองราชการที่เก็บไว้เป็นเงินสด การจ่ายเงินแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างหรือรับบำนาญหรือเบี้ยหวัดวงเงินที่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ บาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ประกอบกับต้องปฏิบัติตามหนังสือของโรงพยาบาล



/สมเด็จพระเจ้าตากสิน...

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ ตก ๐๐๓๓.๒๐๒/๒๕๗๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ ๒๗/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ นายอนุคุณ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ลงลายมือชื่อร่วมกับผู้ฟ้องคดีในใบถอนเงิน ธนาคารจำนวน ๑,๕๐๐,๖๙๓.๔๙ บาท ต่อมาหลักฐานว่าได้นำเงินเข้าบัญชีอื่นเป็นเงิน ๒๑,๔๘๐ บาท ชื้อตัวแลกเงิน ๘๐๑,๓๗๙.๖๕ บาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการนำเงินไปใช้ในกิจการใด โดยอ้างว่าการเบิกถอนเงินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้นางนลินาสน์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ เป็นผู้ดำเนินการ ถอนเงินไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ขออนุมัติไว้ แต่ในการถอนเงินดังกล่าวไม่ปรากฏว่า มีการมอบฉันทะให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับเงิน และนางนลินาสน์ไม่ได้นำเงินเข้าบัญชี กระแสรายวันของโรงพยาบาล อีกทั้ง ในการเบิกถอนเงินไม่ปรากฏว่ายอดเงินตรงกับ ใบสำคัญหรือหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน และตามหนังสือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก แจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่ ๖๐๓-๔-๐๐๔๒๖-๘ เงินกองทุนประกันสังคม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการ นำฝากเข้าบัญชีเลขที่ ๖๐๓-๖-๐๐๔๓๕-๔ เป็นเงิน ๒๑,๔๘๐ บาท และซื้อเป็นตั๋วแลกเงิน เป็นเงิน ๘๐๑,๓๗๙.๖๕ บาท ผลต่าง ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท น่าจะเป็นการรับเงินสด ผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับเงิน คือ นายอนุคุณและผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๘ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นเหตุให้เงินขาดบัญชี พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นายอนุคุณและผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การเบิกถอนเงินจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้นำเงินโอนเข้าบัญชีของโรงพยาบาลนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้ นางนลินาสน์เป็นผู้ดำเนินการถอนเงินจากธนาคาร แล้วนำเงินไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ ขออนุมัติไว้ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด และในการถอนเงินดังกล่าว



/ไม่ปรากฏว่า...

ไม่ปรากฏว่ามีการมอบฉันทะให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับเงิน และไม่ติดตามว่านางนลินาสน์นำเงินไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ การลงนามในใบถอนเงินของผู้ฟ้องคดีแล้วมอบให้นางนลินาสน์ถือเงินสดเป็นจำนวนมาก จึงเป็นการเปิดโอกาสและเป็นช่องทางให้นางนลินาสน์ทุจริตสามารถเบียดบังเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตนได้โดยง่าย สำหรับการพิจารณาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ว่าผู้ใดจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการมากนักเพียงใด นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นางนลินาสน์สามารถกระทำการทุจริตได้สำเร็จ มิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม แต่เกิดจากผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ เป็นช่องทางให้นางนลินาสน์หาประโยชน์จากทางราชการได้ง่าย กรณีเป็นผู้ไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ พฤติการณ์ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้พิจารณาสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สรุปความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีและนายอนุคุณ ไม่ได้มีหน้าที่ในการลงหลักฐานชำระหนี้ตามข้อ ๓๔ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และเนื่องจากนางวีระพันธ์ ในฐานะผู้ควบคุมการเงินและบัญชีไม่ได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการถือสมุดบัญชีเงินฝากและทำรายงานบัญชีตามข้อ ๓๕ ของระเบียบดังกล่าวข้างต้น ปลอมยี่ให้นางนลินาสน์ถือสมุดบัญชีเงินฝาก จึงเป็นช่องทางให้นางนลินาสน์ทุจริตได้ ในขั้นตอนคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องตรวจนับเงินและเอกสารแทนตัวเงินในตอนท้ายของวันให้ถูกต้องแล้วเซ็นชื่อเพื่อเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ก็ไม่เคยปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นรายงานเท็จมาตลอด ๒ ปี ในทุกสิ้นเดือนนางสุดตา เหล่าศิริวงศ์ จะต้องทำรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยนำสมุดบัญชีเงินฝากแต่ละเล่มมาเปรียบเทียบกับรายงานบัญชีให้เป็นปัจจุบันรับรองโดยนางนลินาสน์ และเสนอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงชื่อรับทราบความถูกต้อง แต่บัญชีเงินประกันสังคมดังกล่าวมีการทุจริตยกยอดเงิน แต่ยังรายงานว่ามีเงินอยู่ตลอด ๒ ปี จนกระทั่งมีการทุจริตอีกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ก็คงรายงานว่ามีเงินอยู่ ทำให้ผู้อำนวยการ



/โรงพยาบาล...

โรงพยาบาลไม่ทราบการทุจริตของนางนลินาสน์ นางวีระพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบรายงาน กระทบยอดเงินฝาก (Bank Statement) ให้ตรงกับสมุดบัญชีเงินฝากและรายงานบัญชีต่างๆ ก็ไม่เคยตรวจสอบ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อ้างว่า นายอนุคุณและผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตามข้อ ๓๓ การอนุมัติเป็นอำนาจของผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจอนุมัติ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบตรวจสอบภายหลัง บกพร่อง ทำให้นางนลินาสน์สามารถดึงหลักฐานออกได้ ส่วนข้อ ๓๔ เป็นหน้าที่ของผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ฟ้องคดี และตามข้อ ๓๕ ทวิ (๓) แสดงว่าถอนเงินเป็นเงินสดเพื่อซื้อเช็คชำระหนี้ อีกครั้งหนึ่งได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่อาจกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทำผิดระเบียบ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ ได้ และทางปฏิบัตินางนลินาสน์จะต้องเป็นผู้รับเงินอยู่แล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มีความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม คือ การตรวจราชการ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปีละ ๒ ครั้ง ตลอด ๒ ปี ไม่เคยพบการทุจริต นางวีระพันธ์ผู้ได้รับ คำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ งานด้านการเงิน และบัญชีไม่เคยจัดให้มีผู้ถือสมุดบัญชีและทำบัญชีตามระเบียบ และไม่เคยตรวจสอบ Bank Statement ส่วนความบกพร่องตามรายบุคคล คือ นางวีระพันธ์และคณะกรรมการ เก็บรักษาเงิน ได้รายงานยอดบัญชีเงินคงเหลือประจำวันเป็นเท็จตลอด ๒ ปี และในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปเป็นเท็จตลอด ๒ ปี ด้วย ผู้ฟ้องคดี ขณะลงลายมือชื่อถอนเงินไม่อาจทราบการทุจริตของนางนลินาสน์ได้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบหรือวางระบบให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี การอนุมัติถอนเงิน และการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันเป็นหน้าที่ของนายอนุคุณ โดยผู้ทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน คือ นางวีระพันธ์และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ซึ่งต้องตรวจนับเงินและเอกสารแทนตัวเงินแล้วรับรองความถูกต้อง การลงชื่อรับทราบ ความถูกต้องของรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ก็เป็นหน้าที่ของนายอนุคุณ ดังนั้น ระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตตามระเบียบ เป็นความรับผิดชอบของนางวีระพันธ์ ก่อนเกิดการทุจริตได้แต่งตั้งให้นางวีระพันธ์ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการด้านควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและพัสดุ และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่นางวีระพันธ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้อ ๕๔ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ ข้อ ๕๘



/และข้อ ๖๐...

และข้อ ๖๐ จึงเป็นช่องทางให้นางนลินาสน์กระทำการทุจริตยกยอกเงินได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในมาตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีตามคำเชิญของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ได้ให้คำแนะนำว่า การมอบหมายงานควรจะมีสายการบังคับให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ คือ หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ หัวหน้างานแต่ละงาน เช่น เงินเดือนและค่าจ้าง งานเบิกจ่ายและตรวจสอบ งานพัสดุ ทั้งนี้ หัวหน้างานการเงินจะต้องอยู่ในความดูแลของหัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ และหัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ จะต้องอยู่ในความดูแลของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แต่นางวีระพันธ์มิได้ใส่ใจคำแนะนำจนเกิดปัญหาการทุจริตยกยอกเงิน นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีการตรวจราชการอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ตลอดระยะเวลา ๒ ปี หลังจากมีการทุจริตคณะกรรมการตรวจราชการไม่เคยทราบเลย และปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ก็ไม่เคยติดตามปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดในฐานะผู้ตรวจราชการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศ ที่มาตรวจราชการ ได้ให้การว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่มีการตรวจสอบบัญชีของโรงพยาบาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นความล้มเหลวของระบบการตรวจราชการ เมื่อพิจารณาความบกพร่องของระบบโดยรวม นางวีระพันธ์ไม่จัดให้มีการทำรายงานบัญชีเงินฝากของบัญชี และไม่มีการจัดให้มีการตรวจสอบ Bank Statement นางวีระพันธ์ควรจะต้องมีส่วนรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในฐานะผู้ควบคุมระบบ ส่วนผู้ฟ้องคดีลงนามถอนเงินเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ฟ้องคดีมีอาจทราบได้ว่านางนลินาสน์จะกระทำการทุจริต ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ควรอยู่ในข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและไม่ควรต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ขอให้ศาลพิพากษาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือขอส่งเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งเป็นคำพิพากษาศาลจังหวัดตาก คดีหมายเลขดำที่ ๕๗๕/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๗๑๕/๒๕๕๓ เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดตาก โจทก์ นางนลินาสน์ ศรีวิสรณ์ จำเลย และคำพิพากษาศาลจังหวัดตาก คดีหมายเลขดำที่ ๘๘๔/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่ ๙๑๙/๒๕๕๓ เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดตาก โจทก์ นางนลินาสน์ ศรีวิสรณ์ จำเลย



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยรวม ๓ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อบริษัท การที่ผู้ฟ้องคดียินยอมชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ นั้น เป็นการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะลูกหนี้ได้ยินยอมชำระหนี้ตามกฎหมาย จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติการชำระหนี้แล้ว เป็นผลให้คำสั่งทางปกครองที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้สิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายและไม่มีสิทธิฟ้องคดีนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าสินไหมทดแทนไปชำระแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นั้น ผู้ฟ้องคดีได้กระทำไปเพียงเพื่อไม่ให้อำนาจการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับชำระหนี้มิได้ประสงค์จะยอมรับผิดและชำระหนี้ ซึ่งอาจทำให้มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีระงับลงแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลในคดีนี้ก็เพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่า การใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเงินจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือ ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และการกำหนดสัดส่วนให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่เป็นธรรม การที่ศาลจะพิจารณาว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีปัญหาที่ศาลจะต้องพิจารณาประการแรกว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนหรือไม่



/เห็นว่า...

เห็นว่า ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดหรือไม่ หน่วยงานของรัฐนั้นก็มีความอำนาจที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินหรือค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ หากเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และการกระทำใดที่จะถือว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น จะต้องพิจารณาจากการกระทำนั้นว่าเป็นการกระทำโดยมิได้เจตนา แต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ และหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นเลย เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล รวมทั้งการลงนามสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาลร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ตามคำสั่งที่ ๒๗/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารของโรงพยาบาลตามหนังสือ ที่ ตก ๐๐๓๓.๒๐๒/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ ได้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอนุคุณ ประยูรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ในใบถอนเงินธนาคารจำนวน ๑,๕๐๐,๖๙๓.๔๙ บาท ต่อมาเมื่อหลักฐานว่าได้นำเงินเข้าบัญชีอื่นเป็นเงิน ๒๑,๔๘๐ บาท ชี้อัตว์แลกเงิน ๘๐๑,๓๗๙.๖๕ บาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการนำเงินไปใช้ในกิจการใด โดยนายอนุคุณและผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการเบิกถอนเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้นางนลินาสน์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ เป็นผู้ดำเนินการถอนเงินจากธนาคาร แล้วนำเงินไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ขออนุมัติไว้ แต่การถอนเงินดังกล่าวมิได้กรอกรายละเอียดหรือข้อความสำคัญ เช่น ไม่ระบุในช่องเบิก “เงินสด” โดยไม่ระบุในช่อง “โอน” และไม่ปรากฏว่ามีการมอบฉันทะให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับเงิน นางนลินาสน์ไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของโรงพยาบาล อีกทั้ง ในการเบิกถอนเงิน ไม่ปรากฏว่า ยอดเงินตรงกับใบสำคัญหรือหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน เห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ประกอบกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๑๑ พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ



/ตามมาตรา ๑๐...

ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ไม่มีเจตนาให้มีการเบิกถอนเป็นเงินสดและหรือให้นางนลินาสน์นำเงินสดไปชำระให้แก่เจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนั้น เห็นว่าไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีเจตนาให้มีการเบิกถอนเงินสดหรือไม่ก็ตาม แต่ตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ย่อมคาดหมายได้ว่า การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นช่องทางให้นางนลินาสน์ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการได้ หากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ กรณีจึงเห็นได้ชัดแจ้งว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปมีว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพียงใด เห็นว่า ตามมาตรา ๘ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได้มุ่งหมายให้หน่วยงานของรัฐเรียกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหาย โดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อเจ้าหน้าที่แต่ละคน โดยไม่ให้เป็นการบั่นทอนขวัญกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ ประกอบกับการให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยกำกับดูแลอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ทำการใดๆ โดยไม่รอบคอบ หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์สำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) ต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี (๒) หากการกระทำละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ต้องหักส่วนความรับผิดดังกล่าวออกด้วย และ (๓) กรณีละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเงินขาดบัญชีจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท มีบุคคลต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ คือ นายอนุคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีความเห็นให้รับผิดชอบร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงิน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท กรณีดังกล่าวจึงแสดงว่า ผู้ฟ้องคดีกับนายอนุคุณต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการในสัดส่วนคนละเท่าๆ กัน คือ



/เป็นเงินคนละ...

เป็นเงินคนละ ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท เห็นว่า จากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ รวมทั้งพิจารณาถึงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยหักความรับผิดชอบร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแล้ว อีกทั้ง การกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามจำนวนดังกล่าว ก็เป็นการกำหนดความรับผิดชอบให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว มิได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การกำหนดสัดส่วนให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมแก่ทางราชการ มิได้เป็นไปตามกฎหมายและไม่เป็นธรรมนั้น จึงฟังไม่ขึ้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องคำนึงถึงความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วยตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนตรวจพบการกระทำความผิดของนางนลินาสน์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีของทางโรงพยาบาลแล้ว พบความไม่เรียบร้อยหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องระบบบัญชีเงินสดและเกณฑ์คงค้าง กับเรื่องสายการบังคับบัญชาเกี่ยวกับการเงินบัญชีและพัสดุ จึงเสนอแนะให้โรงพยาบาลยกเลิกระบบบัญชีเงินสด โดยให้จัดพิมพ์ข้อมูลของระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างตั้งแต่วันที่ตัดยอดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ และเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และให้จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและเจ้าหนี้การค้าเพิ่มเติม กับเสนอแนะให้หัวหน้างานการเงินอยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ และหัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร หลังจากนั้น ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือไม่ อย่างไร ข้อเท็จจริงส่วนนี้แสดงว่า ระบบการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีความไม่เรียบร้อยมาก่อนเกิดเหตุในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เห็นว่า การที่นางนลินาสน์ได้กระทำการทุจริตยักยอกเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้วนั้น ยังเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง



/ของโรงพยาบาล...

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกทั้ง เกิดจากระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องหักส่วนความรับผิดชอบดังกล่าว ก่อนเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย ศาลจึงเห็นสมควรหักส่วนความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกอีกร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อหักส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หักออกร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด และหักส่วนความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามที่ศาลได้วินิจฉัยข้างต้น ออกอีกร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด คงเหลือค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ ร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายทั้งหมดคิดเป็นเงิน ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท จึงเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สร ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นเงินจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเกินกว่า ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท โดยที่ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยไปชำระให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเกินกว่า ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องคืนเงินส่วนที่เกินกว่า ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท จากยอดเงินที่รับชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ไว้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินที่คืนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ประเด็นที่สาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สร ๐๒๐๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า เนื่องจากได้วินิจฉัยแล้วว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สร ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน

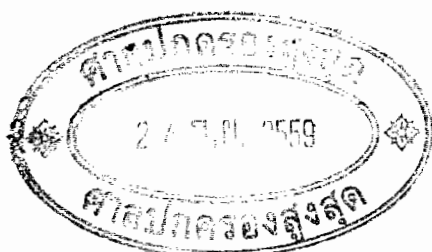
/๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท...



๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเกินกว่า ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๐๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำขอที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า แม้มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้การฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินอันสืบเนื่องจากคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมายในอัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สำหรับคดีที่มีคำขอให้เปลี่ยนแปลงทุกข้ออันอาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ก็ตาม แต่ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้ที่บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีที่ศาลอาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือ ฉบับที่ ๑๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกินกว่า ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท และให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิจารณาให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๒๐๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คืนเงินส่วนที่เกินกว่า ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท จากยอดเงินที่รับชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินที่คืนนั้น นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี คำขออื่น ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวนเงิน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงิน



/บัญชีเงินฝาก...

บัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับนายคุณ ในยอดเงินที่ขาดบัญชีจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท โดยได้รับผิดร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงินจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท เกิดจากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หากได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมิได้ใช้ความระมัดระวัง ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายประการ รวมทั้งการลงนามสั่งจ่ายเช็คของทางโรงพยาบาลร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ ตามคำสั่งที่ ๒๗/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงพยาบาลด้วย แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีร่วมกับนายคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในขณะนั้น ได้ลงลายมือชื่อร่วมกันในใบเบิกถอนเงินธนาคารจำนวน ๑,๕๐๐,๖๙๓.๔๙ บาท ต่อมาเมื่อหลักฐานว่าได้นำฝากเข้าบัญชีธนาคาร จำนวนเงิน ๒๑,๔๘๐ บาท ชื้อตัวแลกเงิน จำนวน ๘๐๑,๓๗๙.๖๕ บาท ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท ไม่ปรากฏหลักฐานว่า มีการนำเงินไปใช้ในกิจการใด โดยไม่ปรากฏว่ามีการมอบฉันทะให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับเงิน หรือนำฝากเข้าบัญชีธนาคารกระแสรายวัน หรือตรวจสอบว่ามีหลักฐานประกอบในการเบิกจ่ายว่าได้มีการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารไปใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไร พงศัตถการนี้ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท โดยพิจารณาหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมร้อยละ ๕๐ ในความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดขึ้นนั้น จึงเหมาะสมแก่กรณีการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งตามหนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๐๑๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๐๑๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาพฤติการณ์การปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดี ซึ่งดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๘



((ตำแหน่งในขณะนั้น)...

(ตำแหน่งในขณะนั้น) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาล ได้รับมอบหมายให้เบิกถอนเงินฝากในบัญชีธนาคารของโรงพยาบาล ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยมีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายว่าถูกต้องหรือมีหลักฐานในการเบิกจ่าย แต่ได้ลงนามในใบเบิกถอนเงินฝากธนาคารร่วมกับนายอนุคุณ เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยมีได้นำไปฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน หรือนำไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด พฤติการณ์จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความบกพร่องและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้พิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดแล้ว วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมร้อยละ ๕๐ ในความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหาย โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้จำนวนเงิน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท จึงเหมาะสมแก่กรณี การกระทำละเมิด ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณายกอุทธรณ์เป็นการดำเนินการที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์การกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดี โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อุทธรณ์ว่า ขอให้เอาคำให้การตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๑๐๙๗/๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และคำชี้แจงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๐๙๕๗๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นหลักฐานในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด และขออุทธรณ์ว่า ตามสำนวนการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าในขณะนั้น ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกเงินบัญชีธนาคารร่วมกับนายอนุคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในใบถอนเงินธนาคารจำนวน ๑,๕๐๐,๖๙๓.๔๙ บาท ต่อมา มีหลักฐานว่าได้นำเงินเข้าบัญชีอื่นเป็นเงิน ๒๑,๔๘๐ บาท ชื้อตัวแลกเงิน ๘๐๑,๓๗๙.๖๕ บาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการนำเงินไปใช้ในกิจการใด



/โดยนายอนุคุณ...

โดยนายอนุคุณและผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การเบิกเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้นางนลินาสน์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ เป็นผู้ดำเนินการถอนเงินจากธนาคาร แล้วนำเงินไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ขออนุมัติไว้ แต่ในการถอนเงินดังกล่าวมิได้กรอกรายละเอียดหรือข้อความสำคัญ เช่น ไม่ระบุในช่องเบิก “เงินสด” โดยไม่ระบุในช่อง “โอน” และไม่ปรากฏว่ามีการมอบฉันทะให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับเงิน และนางนลินาสน์ไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของโรงพยาบาล อีกทั้ง ในการถอนเงินไม่ปรากฏว่ายอดเงินตรงกับใบสำคัญหรือหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน กรณีเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ ทำให้นางนลินาสน์สามารถยักยอกเงินของโรงพยาบาลไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาล จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงกว่าข้าราชการตำแหน่งอื่น และต้องยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้น ในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงได้พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท โดยได้หักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกร้อยละ ๕๐ กรณีจึงเป็นการพิจารณาโดยคำนึงถึงความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เฉพาะส่วนที่พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามหนังสือ ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินจำนวน ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท พร้อมทั้ง



/ขอให้...

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามหนังสือ ลับ ส่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ด้วย

ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดทำคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ
ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
ได้รับรายงานผลการตรวจสอบบัญชีจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรณีนางนลินาสน์ ศรีวิสรณ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
เป็นเหตุให้เงินขาดบัญชี และได้ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่ได้อีกกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีคำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๒๔๘๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
ลงโทษไล่นางนลินาสน์ออกจากราชการ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๒๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีนางนลินาสน์ได้อาศัยโอกาสตำแหน่งหน้าที่
ทำการเบิกถอนเงินจากบัญชีกองทุนประกันสังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และบัญชีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นต้น แล้วนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมเป็นเงิน
ขาดบัญชีรวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๓๕,๙๔๘.๒๑ บาท คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า มีเงินขาดบัญชี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในช่วงที่นายอนุคุณ ประยูรวงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน ๓,๒๐๙,๗๓๖.๗๒ บาท และเงินขาดบัญชี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในช่วงที่นายสมศักดิ์ ไพบุลย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน ๒๓,๑๒๖,๒๑๑.๔๙ บาท รวมเงินที่ขาดบัญชี
จำนวนทั้งสิ้น ๒๖,๓๓๕,๙๔๘.๒๑ บาท โดยกรณีเงินขาดบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น
เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของนายอนุคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กับนางวีระพันธ์ กรุณามิตร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช



/ฝ่ายบริหาร...

ฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อในใบเบิกถอนเงิน และการปฏิบัติหน้าที่ของนายอนุคุณ กับผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกันลงลายมือชื่อในใบเบิกถอนเงินบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม บัญชีเลขที่ ๖๐๓-๔-๐๐๔๒๖-๘ ดังกล่าว โดยไม่ได้กรอกรายละเอียดหรือข้อความสำคัญ เช่น ไม่ระบุในช่องเบิก “เงินสด” ไม่ได้ระบุในช่อง “โอน” และไม่ปรากฏว่ามีการมอบฉันทะ ให้นางนลินาสน์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ เป็นผู้รับเงิน และไม่ปรากฏว่ายอดเงิน ที่ขอถอนตรงกับใบสำคัญหรือหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน เป็นเหตุให้นางนลินาสน์ทุจริต ยักยอกเงินของโรงพยาบาล ทำให้เงินขาดบัญชีทั้งสิ้นจำนวน ๒๖,๓๓๕,๙๔๘.๒๑ บาท การปฏิบัติหน้าที่ของนายอนุคุณ นางวีระพันธ์ และผู้ฟ้องคดี มิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอด อดใจใส่ระมัดระวัง เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เห็นว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ (๑) นายอนุคุณ รับผิดชอบคิดเป็นเงินจำนวน ๔๙๐,๓๒๗.๑๙ บาท (๒) ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบคิดเป็นเงิน จำนวน ๓๐๔,๗๑๓.๑๖ บาท (๓) นางวีระพันธ์ รับผิดชอบคิดเป็นเงินจำนวน ๙๖,๔๖๔.๓๓ บาท ส่วนกรณีเงินขาดบัญชีที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๒๓,๑๒๖,๒๑๑.๔๙ บาท เห็นว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ (๑) นางนลินาสน์ รับผิดชอบคิดใช้เต็มจำนวน (๒) นายสมศักดิ์ รับผิดชอบคิดเป็นเงินจำนวน ๕,๗๒๕,๙๕๒.๓๒ บาท (๓) นายคทาพร อติชาติ รับผิดชอบคิดเป็นเงิน จำนวน ๑๓,๖๔๒,๑๔๗.๑๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ดังกล่าว จึงได้รายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา ต่อมา กระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๗๒๒๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สรุปได้ว่า กรณีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายอนุคุณ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ลงลายมือชื่อร่วมกับนางวีระพันธ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฝ่ายบริหาร ในใบถอนเงินธนาคารจำนวน ๓,๒๐๙,๗๓๖.๗๒ บาท มีหลักฐานการนำเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ฝากกลับเข้าบัญชีเดิม นำเงินเข้าบัญชีอื่นเป็นเงิน ๗๕๗,๗๓๖.๕๔ บาท ชื้อตัวแลกเงิน ๗๓๗,๕๙๘ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๑๔,๓๖๕.๑๘ บาท ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการนำเงินไปใช้ในกิจการใด ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ นายอนุคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ลงลายมือชื่อร่วมกับผู้ฟ้องคดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฝ่ายการพยาบาล ในใบถอนเงินธนาคารจำนวน ๑,๕๐๐,๖๙๓.๔๙ บาท มีหลักฐานว่าได้นำเงิน



/เข้าบัญชีอื่น...

เข้าบัญชีอื่นเป็นเงิน ๒๑,๔๘๐ บาท ชื้อตัวแลกเงิน ๘๐๑,๓๗๙.๖๕ บาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการนำเงินไปใช้ในกิจการใด โดยบุคคลทั้งสาม อ้างว่า การเบิกถอนเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้นางนลินาสน์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน และพัสดุ เป็นผู้ดำเนินการถอนเงินจากธนาคาร แล้วนำเงินไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ขออนุมัติไว้ แต่ในการถอนเงินดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีการมอบฉันทะให้นางนลินาสน์เป็นผู้รับเงิน และนางนลินาสน์ไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของโรงพยาบาล อีกทั้ง ในการเบิกถอนเงิน ไม่ปรากฏว่ายอดเงินตรงกับใบสำคัญหรือหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน กรณีเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นเหตุให้เงินขาดบัญชี พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง บุคคลทั้งสาม จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ดังนี้ (๑) นายอนุคุณ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินบัญชีธนาคารร่วมกับนางวีระพันธ์ ในยอดเงินที่ขาดบัญชีจำนวน ๒๑๔,๓๖๕.๑๘ บาท และในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินบัญชีธนาคารร่วมกับผู้ฟ้องคดีในยอดเงินที่ขาดบัญชีจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท รวมเป็นเงิน ๘๙๑,๕๐๕.๕๓ บาท ให้รับผิดชอบร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงินจำนวน ๔๔๕,๗๕๒.๗๗ บาท (๒) ผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินบัญชีธนาคารร่วมกับนายอนุคุณในยอดเงินที่ขาดบัญชีจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท ให้รับผิดชอบร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงินจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท (๓) นางวีระพันธ์ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินบัญชีธนาคารร่วมกับนายอนุคุณในยอดเงินที่ขาดบัญชีจำนวน ๒๑๔,๓๖๕.๑๘ บาท ให้รับผิดชอบร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงิน ๑๐๗,๑๘๒.๕๙ บาท ส่วนกรณีปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เงินขาดบัญชีจำนวน ๒๓,๑๓๔,๔๑๒.๒๕ บาท กำหนดให้นางนลินาสน์ต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ทางราชการเต็มจำนวน ๒๓,๑๓๔,๔๑๒.๒๕ บาท และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ (๑) นายสมศักดิ์ ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้รับผิดชอบร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๒๓,๑๓๔,๔๑๒.๒๕ บาท คิดเป็นเงิน ๔,๖๒๖,๘๘๒.๔๕ บาท และในฐานะผู้ร่วมลงนามเบิกถอนเงินให้รับผิดชอบร้อยละ ๕๐ ของเงินจำนวน ๖,๒๙๒,๒๕๕.๓๐ บาท คิดเป็นเงิน ๓,๑๔๖,๑๒๗.๖๕ บาท (๒) นายศุภพร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ ให้รับผิดชอบในฐานะผู้ร่วมลงนามเบิกถอนเงินร้อยละ ๕๐ ของเงินจำนวน ๑๖,๘๔๒,๑๕๖.๙๕ บาท คิดเป็นเงิน ๘,๔๒๑,๐๗๘.๔๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือ ลับด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า ให้ยกอุทธรณ์ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยรวม ๘๑ วัน จำนวน ๕,๖๓๕.๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔๔,๒๐๕.๒๘ บาท ไปชำระที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก เพื่อไม่ให้มีดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มมากขึ้นและขอสงวนสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อ ศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือ ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกินกว่า ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท และให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คืนเงินส่วนที่เกินกว่า ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท จากยอดเงินที่รับชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินที่คืนนั้น นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด ให้คืน ค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี ค่าขออื่น ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่เห็นฟ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ



/กระทรวงสาธารณสุข...

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ สช ๐๒๐๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐
ที่ให้อุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ประเด็นที่ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว คดีจึงมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใด ให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกจากด้วย วรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘



/หรือในกรณี...

หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนตรวจพบการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งเป็นเหตุพิพาทคดีนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีของทางโรงพยาบาลแล้ว พบความไม่เรียบร้อย โดยเฉพาะเรื่องระบบบัญชีเงินสดและเกณฑ์คงค้าง กับเรื่องสายการบังคับบัญชาเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ จึงเสนอแนะให้โรงพยาบาลยกเลิกระบบบัญชีเงินสด โดยให้จัดพิมพ์ข้อมูลของระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างตั้งแต่วันที่ตัดยอดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ และเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และให้จัดทำรายละเอียดลูกหนี้คำรักษาพยาบาลและเจ้าหน้าที่การค่าเพิ่มเติม กับเสนอแนะให้หัวหน้างานการเงินอยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ และหัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร หลังจากนั้น ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่า การกระทำละเมิดส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วยตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยหักออกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดจำนวน ๖๗๗,๑๔๐.๓๕ บาท คงเหลือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบอีกจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกถอนเงิน โดยไม่ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกถอนเงินให้ถูกต้องตามข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ ต้องรับผิดชอบ



/ร้อยละ ๕๐...

ร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวนดังกล่าว โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน ๑๖๙,๒๘๕.๐๙ บาท ดังนั้น คำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เกินกว่าจำนวน ๑๖๙,๒๘๕.๐๙ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นการพิจารณาคดีของ ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดีนั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าว ไม่ชอบด้วย กฎหมาย จึงฟ้องคดีต่อศาลขอให้คำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนเงิน ที่ผู้ฟ้องคดีชำระไปแล้วพร้อมดอกเบี้ย ก็ไม่ทำให้คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิด อย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล จึงให้คืนเงินค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระไว้ในศาลปกครองชั้นต้นทั้งหมดให้แก่ ผู้ฟ้องคดี

กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนเงินที่ผู้ฟ้องคดี ชำระไว้เกินนั้น เห็นว่า เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่วินิจฉัยข้างต้น ศาลจึงมีอำนาจ กำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน แต่ไม่อาจมีค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกินได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า คำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้



/ค่าสินไหมทดแทน...

ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๑๖๙,๒๘๕.๐๙ บาท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องคืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระไว้แล้วในส่วนที่เกินกว่าจำนวน ๑๖๙,๒๘๕.๐๙ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท นั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวได้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำเงินไปชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยสมัครใจ เพื่อไม่ให้มีดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มมากขึ้นและขอสงวนสิทธิที่จะฟ้องคดีปกครองไม่ใช้กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทำละเมิดหรือมีความรับผิดชอบอื่นหรือกระทำผิดสัญญาที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากการกระทำดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกินแต่อย่างใด

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือ ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกินกว่า ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท และให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิจารณาให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คืนเงินส่วนที่เกินกว่า ๑๓๕,๔๒๘.๐๗ บาท จากยอดเงินที่รับชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๓๘,๕๗๐.๑๘ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินที่คืนนั้น นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี ค่าขออื่น ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

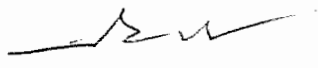
พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๔๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โรงพยาบาล



/สมเด็จพระเจ้าตากสิน...

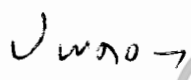
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเกินกว่าจำนวน ๑๖๙,๒๘๕.๐๙ บาท และให้เพิกถอน
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ลับ ด่วนมาก
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕/๗๐๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผล
นับแต่วันที่ มีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
ในศาลปกครองชั้นต้นทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก

นายสมรรถชัย วิชาลาภรณ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพนดล เสงเจริญ
ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลปกครองสูงสุด



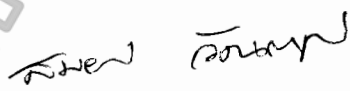
ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายประวิตร บุญเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชัย วัฒนการุณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายอนนท์ อติเรกสมบัติ

